

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5011212-92.2023.4.02.5121/RJ

AGRAVANTE: PRISCILA SARDAO DE GREGORIO BOMFIM (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): MARCELO JARDIM FARIA (OAB RJ231030)

AGRAVADO: UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por PRISCILA SARDÃO DE GREGÓRIO BOMFIM (evento 50) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 45) que NÃO CONHECEU do pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto: (1) aplica-se ao caso em relevo a orientação vertida na Questão de Ordem nº 35 da Turma Nacional de Uniformização uma vez que o mérito da demanda não chegou a ser analisado pela Turma Recursal; (2) perquirir se o teor do acórdão vergastado é ou não citra petita configura matéria de cunho processual, inviabilizado a análise em sede de PRU, a teor da Questão de Ordem 43 da Turma Nacional de Uniformização.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 31) conheceu do recurso nominado da UNIRIO, anulando a sentença de ofício para determinar o retorno dos autos ao órgão sentenciante para que seja proferida nova decisão que abranja todos os pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 36), aduzindo que: *“a recorrida deveria a cada 12 (doze) meses ser progredida de um padrão para outro imediatamente superior, dentro da mesma classe e do último padrão de uma classe para o inicial da classe imediatamente superior.”*

Outrossim, apontou como paradigmas os seguintes processos: 5122018-31.2021.4.02.5101, 5010441-60.2022.4.02.5118, 5055873-22.2023.4.02.5101 e 5081806-94.2023.4.02.5101, julgados pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 5120346-85.2021.4.02.5101, 5024150-82.2023.4.02.5101, 5007309-43.2022.4.02.5102, 5046077-12.2020.4.02.5101, 5034378-19.2023.4.02.5101, 5124849-52.2021.4.02.5101 e 5017818-02.2023.4.02.5101, julgados pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; 5010229-63.2022.4.02.5110, 5081135-08.2022.4.02.5101, 023518-27.4.02.5101, 5023514-87.2021.4.02.5101, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ; PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102, 0501999-48.2009.4.05.8500, 5012743-46.2017.4.04.7102, julgados pela TNU; Decisão proferida pelo Gestor, no Processo 5003292-98.2021.4.02.5101, PUIL 1669, julgado pelo STJ; sentença proferida nos autos do Processo 5081135-08.2022.4.02.5101 pelo 10º Juizado Especial Federal.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 45) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência com a fundamentação abaixo, sem que a mesma tenha sido combatida pelo Agravante:

“Como não houve a apreciação do mérito (direito material) no acórdão impugnado, impõe-se a aplicação da Questão de Ordem 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:

Questão de Ordem 35: O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado.

(<https://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/questoesdeordem.php>)

4. Ademais, verifico que o tema em tela - reconhecimento de defeito processual em decisão citra petita - é matéria de natureza estritamente processual, inadmissível segundo a Súmula nº 43 da Turma Nacional de Uniformização.

Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999 SP 2013/0249395-0 - T2 - Segunda Turma - Publicação 26/05/2014 - Julgamento 20/05/2014 - Relator Ministro Mauro Campbell Marques)”.

Por outro lado, a argumentação da Agravante se concentra na afirmação de que “a Recorrente deveria progredir após o interstício de 12 (doze) meses, ou seja, a cada mês de abril subsequente. Ocorre que a Administração só progride o recorrido, no caso, no mês de setembro de cada ano, com reflexos em sua verba salarial. Tal discrepância fere de forma direta o princípio da isonomia, tendo sido a matéria objeto de Uniformização de Jurisprudência perante a Turma Nacional de Uniformização, como se verá a seguir”.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 43) conheceu e anulou de ofício a sentença, determinando o retorno dos autos ao órgão sentenciante para que seja proferida nova decisão que abranja todos os pedidos formulados na petição inicial, conforme ementa do julgado adiante reproduzida:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. TERMO INICIAL DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E INTERSTÍCIO DE 12 MESES. SENTENÇA QUE SÓ APRECIA UM DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DE OFÍCIO DETERMINADA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROFIRA NOVA DECISÃO QUE ENGLOBE TODOS OS PEDIDOS INICIAIS.”

Portanto, não merece prosperar o presente incidente de uniformização tendo em vista que o mérito da demanda não foi analisado, aplicando-se, pois, a orientação contida na Questão de Ordem nº 35 da TNU, “O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013).”

Por tais razões, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora para o processamento do Agravo do evento 49, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.